P U T U S A N
Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Wijaya;
2. Tempat lahir : Sei Semayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 08 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun X Pasar Kecil Desa Sei Semayang, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama) sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : AT.Yudhistira Pelawi,S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Syarifahta Sembiring, S.H., Asri Chania, S.H., M.H., dan Indri Kamalia Ramadhan, S.H., Advokat- Advokat dan Paralegal pada “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira”, yang berkantor di Jalan Harmonika No.22 Padang Bulan, Kelurahan Titi Rante, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Nomor : 669/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tertanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan atau Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Wijaya berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih 8,56 gram, 1 (satu) kotak rokok magnum dan 1 (satu) hp Vivo dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan mohon terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Adi Wijaya, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Pasar I Setia Budi Gg. Pribadi II Kel Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Mangatur E. Siallagan, SH, saksi Ricky Swanda, SH, saksi Ellys Riki Jaya dan saksi Bobby Satria Sinaga (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakata bahwa di Jalan Pasar I Setia Budi Gg. Pribadi II Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang sering dijadikan tempat transaksi narkoba, lalu para saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.30 Wib para saksi bertemu dengan terdakwa Adi Wijaya dikarenakan sebelumnya para saksi sudah memesan sabu lewat telepon, pada saat terdakwa akan menyerahkan sabu kepada para saksi, terdakwa langsung ditangkap, lalu dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip sabu, 1 (satu) kotak rokok magnum dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Ipan (dalam penyelidikan) untuk dijual terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pengujian Laboratoris sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1138/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Adi Wijaya berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

netto 8,56 (delapan koma lima enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masing-masing yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol,. S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Adi Wijaya, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Pasar I Setia Budi Gg. Pribadi II Kel Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Mangatur E. Siallagan, SH, saksi Ricky Swanda, SH, saksi Ellys Riki Jaya dan saksi Bobby Satria Sinaga (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakata bahwa di Jalan Pasar I Setia Budi Gg. Pribadi II Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang sering dijadikan tempat transaksi narkoba, lalu para saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.30 Wib para saksi bertemu dengan terdakwa Adi Wijaya dikarenakan sebelumnya para saksi sudah memesan sabu lewat telepon, pada saat terdakwa akan menyerahkan sabu kepada para saksi, terdakwa langsung ditangkap, lalu dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip sabu, 1 (satu) kotak rokok magnum dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Ipan (dalam penyelidikan) untuk dijual terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pengujian Laboratoris sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1138/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Adi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wijaya berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 8,56 (delapan koma lima enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masing-masing yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol,. S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mangatur E. Sialagan, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
   - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik benar;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah tertangkap tangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi peraatau dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan sebutan Shabu;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Adi Wijaya;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi satu tim diantaranya Brigpol Ricky Swanda, S.H., Brigpol Ellys Riki Jaya dan Briptu Bobby Satria Sinaga;
   - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah Terdakwa tersebut ditangkap kemudian Terdakwa mengaku bernama Adi Wijaya, dan saksi tidak ada memiliki hubungan kekeluarga atau kekerabatan dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi bersama rekan saksi satu tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2024, sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan Pasar I etia Budi Gg. Pribadi II Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang;
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan atau disita dari Terdakwa adalah berupa 2 (dua) plastic klip berisi shabu berat berish 8,56 (delapan koma lima puluh enam), gram, 1 (satu) kotak rokok magnum dan 1 (satu) Handhpne merk Vivo;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah kami menangkap Terdakwa, lalu kami menanyakan tentang barang bukti shabu yang kami sita dari Terdakwa yang didapatkannya dari Irfan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa beli dari Irfan untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekira 16.30 Wib, dan shabu tersebut Terdakwa beli sebanyak 10 (sepuluh) gram, dengan harga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu sudah sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual Shabu tersebut dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari hasil menjual Narkotika jenis shabu sebesar Rp.700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan sebutan Shabu;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Kantor Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Bobby Satria Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah tertangkap tangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi peraatau dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan sebutan Shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Adi Wijaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi satu tim diantaranya Brigpol Ricky Swanda, S.H., Brigpol Ellys Riki Jaya dan Aiptu Mangatur E. Sialagan, S.H.,;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah Terdakwa tersebut ditangkap kemudian Terdakwa mengaku bernama Adi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wijaya, dan saksi tidak ada memiliki hubungan kekeluarga atau kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi satu tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2024, sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan Pasar I etia Budi Gg. Pribadi II Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan atau disita dari Terdakwa adalah berupa 2 (dua) plastic klip berisi shabu berat berish 8,56 (delapan koma lima puluh enam), gram, 1 (satu) kotak rokok magnum dan 1 (satu) Handhpne merk Vivo;
- Bahwa setelah kami menangkap Terdakwa, lalu kami menanyakan tentang barang bukti shabu yang kami sita dari Terdakwa yang didapatkannya dari Irfan;
- Bahwa dari cerita Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa beli dari Irfan untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekira 16.30 Wib, dan shabu tersebut Terdakwa beli sebanyak 10 (sepuluh) gram, dengan harga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu sudah sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual Shabu tersebut dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari hasil menjual Narkotika jenis shabu sebesar Rp.700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan sebutan shabu;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Kantor Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Terdakwa pada saat ini yaitu sehubungan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dalam perkara pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu 3 (tiga) orang kepolisian yang berpakaian Sipil dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa sebabnya sehingga polisi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu;
- Bahwa teman Terdakwa yang ikut ditangkap tidak ada hanya Terdakwa seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan Pasar I Setia Budi Gg. Pribadi II Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang;
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa adalah 2 (dua) plastic klip berisi berat bersih 8,56 (delapan koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) kotak rokok magnum dan 1 (satu) Hp Vivo;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa miliki untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang yang bernama Ipan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekira pukul 18.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Pasar I Setia Budi Gg. Pribadi II Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang, dan mau bertransaksi dengan pembeli yang sudah menunggu Terdakwa, sebab sebelumnya kami sudah ada berkomunikasi melalui telepon dan saat Terdakwa sampai lalu Terdakwa menemui pembeli, lalu Terdakwa mengambil satu kotak rokok magnum dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) plastic klip berisi sabu dari dalam kotak rokok tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan sabu tersebut kepada pembeli namun tiba-tiba langsung menangkap Terdakwa dan saat itu datang beberapa orang laki-laki yang memakai pakaian sipil lalu mereka mengatakan bahwa mereka adalah Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan selanjutnya Polisi menyita 2 (dua) plastic klip berisi sabu, 1 (satu) kotak rokok magnum dan 1 (satu) Hp Vivo dari Terdakwa selanjutnya Polisi menanyakan milik siapa barang bukti sabu tersebut lalu Terdakwa mengaku bahwa benar sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli selanjutnya Polisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dan Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama Ipan di Jalan Pasar kecil dan setelah mendengar pengakuan Terdakwa lalu Polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti Shabu kekantor Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari Ipan untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekira pukul 15.30 Wib, dan shabu tersebut Terdakwa beli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa akan menjual dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu tersebut sejak tahun 2017, dan Terdakwa sudah satu bulan menjual Shabu dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Shabu tersebut adalah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada Izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan sebutan Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih 8,56 gram, 1 (satu) kotak rokok magnum dan 1 (satu) hp Vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mangatur E. Sialagan, S.H., saksi Ricky Swanda, S.H., saksi Ellys Riki Jaya dan saksi Bobby Satria Sinaga merupakan anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan Pasar I Setia Budi Gg. Pribadi II Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih 8,56 gram, 1 (satu) kotak rokok magnum dan 1 (satu) hp Vivo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Ipan dengan cara membeli untuk dijual kembali dan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membeli Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa akan menjual dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu tersebut sejak tahun 2017, dan Terdakwa sudah satu bulan menjual Shabu dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Shabu tersebut adalah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1138/NNF/2024 pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T, serta yang mengetahui oleh Dr, Ungkap Siahaan, M.Si., selaku an. Kabidlabfor Polda Sumut, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,56 (delapan koma lima enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Adi Wijaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Adi Wijaya adalah benar mengandung Metamfetima dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika sabu dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I , beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Adi Wijaya mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-151/Enz.2/04/2024 tanggal 25 April 2024 sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Mangatur E. Sialagan, S.H., saksi Ricky Swanda, S.H., saksi Ellys Riki Jaya dan saksi Bobby Satria Sinaga merupakan anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan Pasar I Setia Budi Gg. Pribadi II Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang dan setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih 8,56 gram, 1 (satu) kotak rokok magnum dan 1 (satu) hp Vivo;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 8,56 gram, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur “tanpa hak ” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang,bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan unsur, apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintertis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan daftar Narkotika Golongan I terdapat pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Mangatur E. Sialagan, S.H., saksi Ricky Swanda, S.H., saksi Ellys Riki Jaya dan saksi Bobby Satria Sinaga merupakan anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan Pasar I Setia Budi Gg. Pribadi II Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih 8,56 gram, 1 (satu) kotak rokok magnum dan 1 (satu) hp Vivo. Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Ipan dengan cara membeli untuk dijual kembali dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 22

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Februari 2024, sekira pukul 15.30 Wib, sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa akan menjual dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) , Terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu tersebut sejak tahun 2017, dan Terdakwa sudah satu bulan menjual Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 22 Februari 2024 bahwa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 8,56 (delapan koma lima puluh enam) gram, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1138/NNF/2024 pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T, serta yang mengetahui oleh Dr, Ungkap Siahaan, M.Si., selaku an. Kabidlabfor Polda Sumut, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,56 (delapan koma lima enam) gram yang melebihi beratnya 5 (lima) gram yang diduga mengandung Narkotika kepunyaan Terdakwa , dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Adi Wijaya adalah benar mengandung Metamfetima dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis sabu yang merupakan jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman tujuannya untuk dijual yang beratnya 8,56 gram (delapan koma lima puluh enam) gram yang melebihi beratnya 5 (lima) gram oleh karena itu dengan demikian unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang,bahwa dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pidananya bersifat kumulatif selain pidana penjara dijatuhkan juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih 8,56 gram, 1 (satu) kotak rokok magnum dan 1 (satu) hp Vivo, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah terutama dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui Perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa " **Adi Wijaya** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih 8,56 gram, 1 (satu) kotak rokok magnum dan 1 (satu) hp Vivo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arfan Yani, S.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tommy Eko Pradityo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Arfan Yani, S.H., Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.,.

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)